

๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- คำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาดำเนินต่อศาลที่คดีนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และได้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา นั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ซึ่งมีประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้แต่เพียงว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงยังไม่อาจพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เป็นไปตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ และหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำฟ้องไว้พิจารณา คดีก็ต้องกลับไปสู่ศาลปกครองชั้นต้นที่จะต้องพิจารณาพิพากษาต่อไป กรณีถือไม่ได้ว่าคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตามนัยมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีนี้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๗/๒๕๕๘)

๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

กรณีที่ศาลเห็นว่ากฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นไม่น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองนั้นจะเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ



(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งไม่อนุมัติการคืนสถานภาพนิสิต

กรณีผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ไม่สำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งหลังจากทราบประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต แต่คณะดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งไม่อนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว และเพิกถอนมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งและมติที่ไม่อนุมัติการคืนสถานภาพนิสิตให้ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีถึงที่สุด นั้น การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จะคืนสถานภาพนิสิตให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะพิจารณาเพื่อผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ยังคงสภาพนิสิตต่อไปได้ ซึ่งการใช้ดุลพินิจดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้นิสิตหรือผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุมัติให้คืนสถานภาพนิสิตของผู้ฟ้องคดีน่าจะมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย และแม้ผู้ฟ้องคดีจะหมดสถานภาพนิสิตไปแล้ว แต่ก็มีช่องทางที่ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการให้สำเร็จการศึกษาได้โดยการสมัครเข้าสอบใหม่และจะได้รับอนุมัติให้ทำวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์ได้ทันที ซึ่งจะใช้เวลาศึกษา ๑ ปี นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเข้าเรียนในระดับปริญญาโท เมื่อภาคต้นในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เมื่อรวมเวลาที่เข้าศึกษามาแล้วเกิน ๗ ปี และในขณะที่ฟ้องคดีนี้ถ้ายังมีสถานภาพเป็นนิสิตอยู่ก็จะเป็นปีที่ ๘ อันจะกระทบต่อประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอบบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนของระยะเวลาการศึกษาที่เป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๒/๒๕๕๙)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง ด้วยเหตุที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) ผ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บเงินล่วงหน้าให้ครบถ้วนภายใน ๙๐ วัน

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงมีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้ายังมีผลบังคับอยู่ และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีก็ยังมิได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เพื่อให้คำสั่งทางปกครองที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าบรรลุผล กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า คำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง การทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐ เนื่องจากทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานทางปกครองขาดเครื่องมือในการดำเนินการให้คำสั่งทางปกครองนั้นบรรลุผล การที่ยังไม่สมควรทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครอง จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๗/๒๕๕๘ ที่ ๓๓๖/๒๕๕๘ และที่ ๕๐๕/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ศาลเห็นว่าการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองนั้นเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ

- คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายในการรับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจสายป้องกันปราบปราม (ศชต. ๗) ของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบผ่านข้อเขียน และได้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งการรับสมัครและคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน



นายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่เมื่อประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายปรากฏว่ามีรายชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในนั้นด้วยเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นโรคถุงน้ำที่ลูกอัณฑะ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์พร้อมทั้งผลการตรวจร่างกายครั้งใหม่ที่โรงพยาบาลรามัน ซึ่งแม้ผลการตรวจจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นโรคถุงน้ำที่ลูกอัณฑะก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักสูตรการอบรมนายสิบตำรวจดังกล่าวมีระยะเวลา ๑ ปี และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามประกาศได้เข้ารับการอบรมไปแล้วเป็นเวลา ๘ เดือน ก่อนที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องได้เข้ารับการอบรมตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่ แต่แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้เข้ารับการอบรม ก็จะมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเพียง ๔ เดือน อันจะทำให้ไม่ครบเวลาตามหลักสูตรและส่งผลให้ไม่ผ่านการฝึกอบรมในท้ายที่สุด ดังนั้น การมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยให้ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมจึงไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการฝึกอบรมทั้งในด้านงบประมาณและความต่อเนื่อง ส่วนประเด็นเรื่องอายุของผู้ฟ้องคดีที่เกรงว่าหากรอจนศาลมีคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจะมีอายุเกิน ๒๗ ปี และขาดคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อศาลว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีนั้น หากขณะคดีผู้ถูกฟ้องคดีจะรับผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมในหลักสูตรเดียวกันในโอกาสแรกที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการฝึกอบรม ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐประกอบกับความเสียหายที่จะเกิดต่อการฝึกอบรมและผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะนำวิธีการคุ้มครองตามที่ขอมาใช้และยังไม่มีเหตุที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองได้ตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๖๓/๒๕๕๘ และที่ คบ.๙๔/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า กฎหรือคำสั่งทางปกครองไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

- คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนต้องยื่นซองต่อคณะกรรมการ

รับของข้อเสนอร่วมลงทุนในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตามประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เห็นว่า หากศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ ฉะนั้น การให้ประกาศเชิญชวนผู้ยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนโครงการสรรหาเอกชนเพื่อร่วมลงทุนเป็นผู้ประกอบการสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบังมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขแห่งการทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองในประการอื่นอีก กรณีจึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะทุเลาการบังคับตามประกาศเชิญชวนดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๕๙)

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบสืบคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดเลขที่ ๑๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่มีการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ ๑ ไปจนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โดยขอให้ระงับการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวไว้ก่อน เห็นว่า โดยที่มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะคุ้มครองผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาทจะหมดอายุในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผู้ร้องสอดยังไม่ได้ลงมือก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาทแต่ประการใด จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และไม่ได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฯ ประกอบกับแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภททำกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ข้อ ๖ (๓) กำหนดให้ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคารพิพาท เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และข้อ ๙ วรรคสาม (๓) กำหนดว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ



ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๒ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาต่ออายุใบอนุญาต เลขที่ ๑๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูง ๒๐.๑๐ เมตร เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย ในขณะที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฯ มีผลใช้บังคับแล้ว โดยที่ผู้ร้องสอดยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินก่อนที่จะมีกฎกระทรวงดังกล่าว จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผลของการที่ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตที่พิพาท เป็นการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารให้ผู้ร้องสอดจนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ หากให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารต่อไปโดยมีความสูง ๒๐.๑๐ เมตร ตามใบอนุญาตเดิม ย่อมเป็นการก่อสร้างอาคารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๙ วรรคสาม (๓) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ฯ ซึ่งมีความสูงเกิน ๑๒ เมตร ส่งผลกระทบต่อการวาง จัดทำและดำเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณสุข โภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อศาลว่า หากศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน การที่ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาทจึงไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่พิพาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีควบคุมผู้ร้องสอดไม่ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่มีความสูงเกินกว่า ๑๒ เมตร ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๓๖/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ทุเลาการบังคับใช้คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงบริษัท ม. (ผู้ร้องสอด) เรื่อง ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้างการประกอบกิจการควบคุม สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ ๓ และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกให้แก่ผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างอาคารสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ของสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี กลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง ซึ่งรายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งของศาลว่า ผู้ร้องสอดได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีบริการ

น้ำมันเชื้อเพลิงเสร็จสิ้นแล้วก่อนที่จะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ร้องสอดได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภท ก จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ปฏิบัติราชการแทนกรมธุรกิจพลังงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วเสร็จไปแล้ว การที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาบังคับตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ได้ กรณีดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่สมควรมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางศาลปกครองตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอให้ทุเลาการบังคับของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๖๔/๒๕๕๘)

(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีอยู่ในลำดับที่ ๒๕ ซึ่งจะได้รับเข้าอบรมรุ่นที่ ๗๓ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการประมวลผลคะแนน โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีระบุว่า องค์ประกอบของคะแนนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กล่าวคือ ในใบสมัครไม่ได้ระบุว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ แต่ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) พบว่าเคยถูกลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษทางวินัยดังกล่าวจริง แต่ได้รับการล้างมลทินแล้วตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามกฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีเคยถูกลงโทษทางวินัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศ เรื่อง ยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้มีประสบการณ์ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ บางส่วน ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่เปลี่ยนแปลงจาก



ลำดับที่ ๒๕ เป็นลำดับที่ ๑๐๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตร นายอำเภอ รุ่นที่ ๗๓ ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกประกาศของ ผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในส่วนของผู้ฟ้องคดี และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่ง คຸ່ມครองชั่วคราวตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดี ยังคงเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมในลำดับที่เดิม ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ บัญญัติว่า ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษ ทางวินัยในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้รับโทษหรือ รับทัณฑ์ทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้น มิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้น ๆ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เคยถูกลงโทษ ภาควัตถุมาก่อน และแม้ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดี เคยถูกกล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ยังมีสิทธิได้รับ ๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับ การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มิใช่มีสิทธิได้รับเพียง ๓ คะแนน ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อรวมคะแนนแล้วย่อมทำให้ลำดับ ของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงไปจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทดังกล่าว ดังนั้น ประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในส่วนของผู้ฟ้องคดี จึงน่าจะไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงขณะที่ยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีอายุราชการ เหลือเพียง ๖ ปี (เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) หากกรอให้ผู้ฟ้องคดีชะคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถเข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๗๓ และมีผลกระทบ ต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ข้าราชการระดับสูง อันเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถเยียวยา แก้ไขให้แก่ผู้ฟ้องคดีในภายหลังได้ นอกจากนี้ การให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตร นายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๗๓ เสมือนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรายอื่นจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ก็ไม่เป็นอุปสรรค หรือความเสียหายแก่การบริหารงานของรัฐ หรือการบริการสาธารณะของกรมการปกครอง อย่างร้ายแรงแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นควรมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เป็นอย่างอื่น โดยให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ เฉพาะส่วนของผู้ฟ้องคดีต่อไปก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๕/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๓/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นปลัดอำเภอ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอบคัดเลือกตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยวิธีการสอบ ผลการสอบปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสอบได้ลำดับที่ ๑๑๗ จากจำนวน ๑๒๐ คน ตามประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง ผลคะแนนการสอบเรียงตามลำดับคะแนน ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ยกเลิกประกาศ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามประกาศฉบับใหม่ ไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีแนบท้ายประกาศ หลังจากนั้น อ.ก.พ. กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ก็ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒๐ ราย โดยไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีด้วยเช่นเดียวกัน ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นการแจ้งผลการสอบหรือวัดผลความรู้ความสามารถของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผู้ฟ้องคดีเข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๗๓ และรุ่นที่ ๗๔ เสมือนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษอบรมรายอื่น ซึ่งแม้จะไม่มีคำขอให้ทุเลาการบังคับโดยตรงแต่ก็พอที่จะอนุมานได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของประกาศทั้งสองฉบับอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๖๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๗๒ คะแนน คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๘๐ คะแนน คิดเป็นคะแนนรวม ๑๕๒ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๑๑๗ แต่เนื่องจากมีข้อสอบผิดพลาด ๗ ข้อ จากจำนวนข้อสอบทั้งหมด ๑๐๐ ข้อ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบ จึงได้ทำการตรวจสอบและแก้ไขโดยวิธีการเพิ่มคะแนนให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคนและประมวลผลเรียงลำดับคะแนนใหม่ เป็นเหตุให้กระทบคะแนนและลำดับรายชื่อของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการเข้ารับการศึกษอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากประกาศ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประกาศ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็นประเด็นข้อพิพาทในคดีที่ศาลปกครองจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อมีคำวินิจฉัยต่อไป ส่วนปัญหาการเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือไม่ นั้น เห็นว่า การทุเลาการบังคับตามประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาจะเป็นประโยชน์ต่อกรณี กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการศึกษาอบรมจนครบหลักสูตร ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มีโอกาสพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอก็เชื่อว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอในทันที เพราะต้องรอการวินิจฉัยของศาลในคดีหลัก ตรงกันข้าม หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง นอกจากจะเป็นผลร้ายแก่ผู้ฟ้องคดี เพราะมีผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้เข้ารับการอบรมเป็นเวลาเกือบครบหลักสูตรต้องสิ้นสุดลงแล้ว ยังจะเป็นผลเสียแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ต้องสูญเสียงบประมาณที่ได้ใช้ไปในการศึกษาอบรมผู้ฟ้องคดีอีก จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๕๐/๒๕๕๘ และที่ คบ.๑๗๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

กรณีเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ

- คำขอให้ย้ายตอม่อเสาโครงสร้างทางเดินรถไฟ

กรณีฟ้องว่า เดิมในขั้นตอนการจัดทำประชาพิจารณ์การรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมเกล้าแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ใช้แบบผังโครงสร้างเบื้องต้นเป็นเอกสารเผยแพร่ โดยระบุสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเสาโครงสร้างทางเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมเกล้าลำดับที่ P-BS๑๖-๒๓L กำหนดก่อสร้างบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย ๒๙

ติดกับแนวเส้นตั้งฉากที่ลากจากถนนเพชรเกษมไปยังแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้านที่ติดกับแนวรั้วของธนาคาร แต่ในการดำเนินการก่อสร้างบริษัทผู้รับเหมากลับนำแท่งปูนไปกั้นพื้นที่เพื่อดำเนินการขุดเจาะและก่อสร้างเสาเข็มรับเสาโครงสร้างทางเดินรถไฟฟ้าบนทางเท้าสาธารณะบริเวณกึ่งกลางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายต่อม่อเสาโครงสร้างทางเดินรถไฟฟ้าพิพาทไปยังจุดบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม ซอย ๒๙ ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือปรับเปลี่ยนให้ไปอยู่บริเวณหน้าลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ทางทิศตะวันตกของที่ดินของผู้ฟ้องคดี และมีคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างต่อม่อเสาโครงสร้างพิพาทไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา นั้น เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า หากศาลปกครองมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างเสาโครงสร้างที่พิพาท จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าให้เสร็จตามกำหนดเวลาตามแผนงานโครงการและนโยบายของรัฐบาลได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาคัดก่อสร้างเสาโครงสร้างที่พิพาทว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะย้ายจุดก่อสร้างจากเดิมที่อยู่บริเวณหน้าทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปยังจุดใหม่ โดยอยู่บนที่ดินซึ่งเดิมเป็นลำกระโดงสาธารณะและอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทาง ๑.๑๐ เมตร ซึ่งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีตามแนวทางข้างต้น ย่อมเป็นการปลดปล่อยทุกข์ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ครบถ้วนแล้ว จึงมีคำสั่งให้ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๘/๒๕๕๘)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

- คำขอให้ห้ามองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนำรถตู้โดยสารมาวิ่งทับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถมาตรฐาน ๓ ในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๑๙๖ ปากน้ำ-ห้างสรรพสินค้า



ซีคอนแควร์ ส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถตู้โดยสารปรับอากาศ ในเส้นทางหมวด ๑ สายที่ ต. ๕๑ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ-ปากน้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปล่อยปละละเลยให้เจ้าของรถและผู้ขับรถในเส้นทางสายที่ ต. ๕๑ เดินทางตัดช่วงเส้นทางเดินรถ หรือเดินทางไม่ถึงปลายทางหรือต้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง และยังยินยอมให้รถโดยสารที่อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ในบัญชีเดินรถของเส้นทางสายอื่น ๆ มาวิ่งรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางเดินรถโดยสารเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายและหยุดการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีกับบริวารนำรถตู้โดยสารปรับอากาศสายที่ ต. ๕๑ เดินทางรับส่งผู้โดยสารในลักษณะตัดช่วงเส้นทางเดินรถจากห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ถึงปากน้ำ เพื่อแย่งรับส่งผู้โดยสารกับรถในเส้นทางสายที่ ๑๑๙๖ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เห็นว่า เมื่อในชั้นนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รถตู้โดยสารปรับอากาศสายที่ ต. ๕๑ ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการเดินทางตัดช่วงเส้นทางเดินรถ หรือเดินทางไม่ถึงปลายทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางและทับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจอนุญาตให้เดินทางแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางอนุญาตได้ การเดินทางของผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีจึงมีมูลและเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และการเดินทางในเส้นทางที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางของผู้ถูกฟ้องคดีในเส้นทางหมวด ๑ สายที่ ต. ๕๑ จากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ-ปากน้ำ โดยไม่มีการตัดช่วงเส้นทางเดินรถ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า อีกทั้ง ยังมีรถประจำทางสายที่ ๑๑๙๖ ของผู้ฟ้องคดีบริการอยู่ในเส้นทางปากน้ำ-ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จึงไม่ทำให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน การกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาจึงไม่เป็นปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก่การบริหารงานของรัฐแต่ประการใด กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปครองฯ และมาตรา ๒๕๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามระเบียบองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ว่าด้วยการบริหารจัดการและกำกับดูแลรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการควบคุมดูแลการเดินทางรถตู้โดยสารปรับอากาศสายที่ ต. ๕๑ มิให้วิ่งรับส่งผู้โดยสารในลักษณะ

ตัดช่วงเส้นทางการเดินระหว่างห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ถึงปากน้ำ และมีให้รถตู้โดยสารปรับอากาศสายอื่นของผู้ถูกฟ้องคดีมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสายที่ ต.๕๑ ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีจะถึงที่สุด หรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบเป็นประจำทุกวันสิ้นเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๙/๒๕๕๘)

- คำขอให้แก้ไขความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกร

กรณีผู้ฟ้องคดีสิบเอ็ดรายฟ้องว่า นาย พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ใกล้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชน ทำให้มีกลิ่นเหม็นรุนแรงจากมูลสุกรรบกวนผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชนได้รับความเดือดร้อนด้านสุขภาพ เสียสุขภาพจิต เสียสิทธิได้รับอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจไป และบางรายเป็นโรคมะเร็ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดและชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลชุมแสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเห็นว่า การออกใบอนุญาตดังกล่าวขัดต่อคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์สถานที่ตั้ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ควบคุมเรื่องกลิ่นไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนคนในชุมชน นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นจำนวน ๒,๖๐๐ ตัว และตั้งอยู่ห่างจากบ้านและชุมชนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดอาศัยอยู่โดยห่างจากบ้านหลังใกล้ที่สุดประมาณ ๑๐๐ เมตร ห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประมาณ ๓๐๐ เมตร และห่างจากบ้านของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ประมาณ ๓๕๐ เมตร ถึง ๕๐๐ เมตร ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะอ้างว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหारेื่องกลิ่นจากมูลสุกรมาโดยตลอด จนปัญหาดังกล่าวได้ลดลงไปมากแล้วก็ตาม แต่เมื่อฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังดำเนินการอยู่ ก็ย่อมจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นซึ่งทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดและคนในชุมชนดังกล่าวได้ และหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรต่อไปโดยไม่ได้มีมาตรการในการควบคุมกลิ่นจากการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรดังกล่าว ย่อมจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดต่อไป ประกอบกับการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องออกคำสั่งหรือดำเนินการเพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรณีศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้ว เมื่อคำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ว กรณีจึงถือว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีมูลและมีเหตุผลเพียงพอที่จะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอมาใช้ได้ และไม่เป็นปัญหาอุปสรรคแก่การบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ออกคำสั่งหรือดำเนินการเพื่อบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่เกิดจากการดำเนินกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๕/๒๕๕๙)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอ
ในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา
ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

(๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามอุทธรณ์
คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา เป็นที่สุดตามข้อ ๗๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ยกคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายตามข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๔/๒๕๕๘)

คำสั่งยกเลิกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา แม้จะมีผลเป็นการยกเลิกคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรา ๒๖๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ตาม แต่หาทำให้การดำเนินการก่อนศาลมีคำสั่งยกเลิกเสียไปไม่ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ศาลมีคำสั่งไม่รับหรือยกคำขอตามข้อ ๗๖ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่คู่กรณี

ทั้งสองฝ่ายไม่ได้เกิดสิทธิและหน้าที่ใด ๆ ต่อกัน ดังนั้น คำสั่งยกเลิกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาจึงหาได้มีผลเช่นเดียวกับคำสั่งไม่รับหรือยกคำขอของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๗๖ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง ในกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา หากต่อมามีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอในวิธีการชั่วคราวอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปที่ทำให้ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งแก้ไขหรือยกเลิกการกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้ ถือเป็นกรณีที่ควรจะให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเสียสิทธิจากกรณีที่ศาลเคยกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คำสั่งยกเลิกการกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นคำสั่งที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้บัญญัติให้เป็นที่สุดและต้องห้ามอุทธรณ์แต่อย่างใด แต่เป็นคำสั่งตามมาตรา ๒๖๒ ซึ่งบัญญัติไว้ในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงถือเป็นคำสั่งอันเกี่ยวข้องกับคำขอเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของคู่ความ ที่อุทธรณ์ได้ภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันมีคำสั่งตามมาตรา ๒๒๘ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวได้เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้ยกเลิกการกำหนดมาตรการและวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่มีคำสั่ง จึงมีคำสั่งให้รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยกเลิกการกำหนดมาตรการและวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๕๙)

(๒) ระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้จัดส่งหมายให้กระทำการชั่วคราวหรือคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหมายดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ และหนังสือแจ้งคำสั่งศาลได้ระบุไว้ด้วยว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นคำร้อง



อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งศาล กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีในคดีนี้แทน และพนักงานอัยการได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้กระทำการชั่วคราวในคดีนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการยื่นคำขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกคำขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และแจ้งให้พนักงานอัยการทราบแล้วเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันที่พนักงานอัยการได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้กระทำการชั่วคราวในคดีนี้ ดังนั้น การที่พนักงานอัยการผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งให้กระทำการชั่วคราวในคดีนี้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการล่วงเลยระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ทั้งนี้ ตามข้อ ๗๖ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๕๙)

(๓) หากไม่มีคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ย้ายผู้ฟ้องคดีมาโดยแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว จึงไม่มีกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอีกต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๖/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างอาคารไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ผู้ร้องสอดจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด นั้น ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องเป็นคดีหมายเลขดำ

ที่ ๔๒๕/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ และให้คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลสิ้นสุดลง กรณีจึงไม่ต้องมีคำสั่งบังคับในเรื่องดังกล่าวอีก ดังนั้น คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างอาคารไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อันเป็นมูลเหตุที่ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ จึงหมดสิ้นผล และปรากฏว่า ไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีไม่มีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ร้องสอดต่อไป จึงให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกรณีนี้ของผู้ร้องสอดออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการประกอบกิจการของร้านอาหาร ว. ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐ ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเพลงเสียงดังรบกวนและเกินกำหนดเวลา ตั้งโต๊ะบนทางเท้า ผู้ที่มาเที่ยวจอดรถกีดขวางทางจราจร สร้างความสกปรกให้แก่บ้านเรือนใกล้เคียงและถนนโดยรอบรบกวนการดำรงชีวิต สุขภาพ กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งหกและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีทั้งหกแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่แก้ปัญหาคความเดือดร้อนดังกล่าวให้หมดสิ้นไป จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการยุติความเดือดร้อน และให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองโดยสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งหลังจากศาลปกครองชั้นต้นได้ไต่สวนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อมิให้ผู้ร้องสอดประกอบกิจการ เฉพาะในส่วนที่จะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นการชั่วคราวมีกำหนด ๔๕ วัน ทั้งนี้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งศาลภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง ต่อมา ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของร้าน ว. ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครอง



เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า ปัจจุบันร้าน ว. ของผู้ร้องสอดได้ปิดกิจการไปแล้ว พร้อมกับส่งสำเนาภาพถ่ายร้าน ว. ต่อศาล และไม่ปรากฏว่าร้าน ว. เปิดกิจการอีกแต่อย่างใดซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีทั้งหกฉบับที่ชี้แจงต่อศาล และบันทึก (ป.ค. ๑๔) ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ว่า ปัจจุบันร้าน ว. ได้เลิกประกอบกิจการไปแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงฟังได้ว่า ร้านของผู้ร้องสอดได้ปิดกิจการแล้วและมีได้เปิดดำเนินกิจการอีก กรณีจึงไม่มีเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการร้านอาหารของผู้ร้องสอดอันเป็นมูลเหตุแห่งการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกนำคดีมาฟ้องต่อศาลอีกต่อไป ประกอบกับในระหว่างคดีอยู่ในชั้นพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีนี้ออกจากสารบบความแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ร้องสอดอีกแต่อย่างใด จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๕๙)

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

- คำสั่งยกเลิกมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีห้าสิบห้าคนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอเทพา จังหวัดนครศรีธรรมราช ฟ้องว่า การดำเนินการท่าเหมืองแร่แบไรท์ของบริษัท พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิบห้าที่อาศัยอยู่บริเวณรอบห้วยหินขาวและห้วยตำรง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประทานบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และให้กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ดำเนินการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่ รวมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ระงับการทำเหมืองแร่ตามที่ได้รับประทานบัตรไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ หยุดการดำเนินการท่าเหมืองแร่ฯ ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการออกประทานบัตรที่พิพาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ยื่นคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิกมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด นั้น ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากคำชี้แจงลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และหนังสือของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ด่วนที่สุด ที่ อก ๐๕๐๔/๓๕๐๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งบันทึกการตรวจของคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมติของที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ด้วย ได้มีการบันทึกไว้ว่าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง เป็นที่พอใจของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกการตรวจสภาพการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขของการออกประทานบัตรที่พิพาทตามที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งครบถ้วนแล้วเป็นส่วนใหญ่ ทั้งยังเป็นพอใจแก่ตัวแทนของที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แม้จะยังคงมีบางส่วนอีกเล็กน้อยซึ่งเป็นเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะจุดหรือเกิดแก่ราษฎรเฉพาะราย มิได้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างไปทั่วทั้งพื้นที่ หรือกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรไปทั่วทุกครัวเรือนดังปรากฏตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือรายงานต่อศาลปกครองชั้นต้นว่ามีบางส่วนยังดำเนินการไม่เรียบร้อย แต่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ก็ได้แจ้งว่าจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไปแล้ว ประกอบกับการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหน้าเหมืองแร่ควรจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่ จึงจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ศาลอาศัยเป็นหลักในการมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งศาลจะมีคำสั่งให้ยกเลิกมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ร้องขอได้ตามข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๖๒ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกเลิกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพาทของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้เสีย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๗/๒๕๕๘)



๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

เมื่อคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองชั้นต้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรียกประธานคณะกรรมการประกวดราคาเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เนื่องจากมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ กรณีจึงต้องถือว่าประธานคณะกรรมการประกวดราคาเข้ามาเป็นคู่กรณีในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เท่านั้น จึงไม่มีกรณีที่จะต้องวินิจฉัยความรับผิดในเรื่องค่าเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๓/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องโดยในคำขอท้ายฟ้องระบุแต่เพียงขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยมีได้ระบุขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาด้วย แต่ในคำบรรยายฟ้อง ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประกอบกับผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องภายหลังได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีโดยมีความประสงค์ที่จะให้ศาลพิจารณาคดีตามผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวด้วย และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น แม้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจะพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ตาม แต่ศาลก็สามารถรับคำฟ้องในส่วนที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้ และแม้คำฟ้องในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้